

İşbu Alan Kira Sözleşmesi,

(Bu Sözleşmenin devamında “Kiralayan” veya olarak anılacaktır.) ile

(Bu Sözleşmenin devamında “Kiracı” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirlenen Faaliyet Tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmak üzere, tarihinde iki asıl nüsha olarak imzalanmıştır.

GİRİŞ

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Uygulama Sözleşmesinde belirtilen şartlarla,

ve burada yer alan ticari mahalleri kiralamak hakkını vermiş bulunmaktadır. ise Kiralayana Alan Tahsis Sözleşmesinde belirtilen şartlarla, Kiralanan Alanın da dahil olduğu alanların işletme ve kiracılara işletme hakkını vermiş bulunmaktadır.

Kiracı, havalimanı terminallerinde ve benzeri alanlarda yiyecek içecek hizmetleri sunan bir şirkettir.

Kiralayan ve Kiracı, yer alan Kiralanan Alanda, Kiracı tarafından, depo hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin bir ticari ünite kurulması ve işletilmesine ilişkin koşulları belirlemeyi istemektedirler.

YUKARIDA BELİRTİLEN NEDENLERLE, AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE MUTABAKATA VARILMIŞTIR:

1. TANIMLAR

Aşağıda yer alan ilk harfi büyük harf olan terimler, bu Sözleşmede kullanıldıklarında aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaklardır:

“Aylık Kira Bedeli”	Bu Sözleşmenin 3. Maddesinde tanımlanan ve Kiracının bu Sözleşmenin süresi boyunca ödeyeceği ettiği aylık kira bedelini;
“Faaliyet Tarihi”	Aşağıda 3.1.2. maddede düzenlendiği şekilde, Kiracı’nın Kiralanan Alanı fiilen ticari olarak işletmeye alacağı ve Taraflar arasında tutanakla tespit edilecek ve Kiracının ödeme yükümlülüklerinin tahakkuk etmeye başlayacağı tarihi.
veya “Havalimanı Otoritesi”	
“İdare” veya “SSB”	
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”	SHY-33B kapsamındaki sıhhi işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için SHGM tarafından verilen izni
“KDV”	02 Kasım 1984 Tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3065 sayılı Kanun uyarınca salınmış bulunan Katma Değer Vergisi veya bunun yerine salınabilecek Vergileri;
“Kiralanan Alan”	İşbu Sözleşmenin 1 no.lu ekinde yer alan plan ve yerleşim krokisi üzerinde işaretlenmiş, İkinci Bodrum Katı Kara Tarafında yer alan, büyüklüğündeki mahal kodlu alanı;
“Kullanım Giderleri”	İşbu Sözleşme’de ve Yönetim (İşletim) Plan’ında belirlenmiş ve belirlenecek giderleri,
“Proje Müellifi”	
“Sözleşme”	İşbu Depo Alanı Kira Sözleşmesini

“Tahsis Tarihi”	İşbu Sözleşmesini imzalanmasını takiben, Kiralanan Alanın gerekli tadilat ve tefrişatları yapmak; izin ve ruhsatları almak üzere Kiracıya teslim edileceği ve Taraflar arasında tutanak ile tespit edilecek tarihi,
“Teminat Mektubu”	Sözleşmenin 6. Maddesinde tanımlanan Banka Teminat Mektubunu;
“Terminal”	İdare ile yaptığı Uygulama Sözleşmesi gereği, meydan otoritesi gözetimi altında işlettiği Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binasını;
“Uygulama Sözleşmesi”	Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal binası ve müteammimlerinin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapma ve işletme hakkını veren ve İdare ile arasında akdedilmiş olan tarihli Uygulama Sözleşmesi’ni ve ek sözleşmeleri,
“Alan Tahsis Sözleşmesi”	arasında akdedilmiş kiralamaya konu alan veya alanların işletilmesi ve/veya işlettirilmesi amacıyla tahsis edilmesine ilişkin sözleşmeyi,
“Yönetim (İşletim) Planı”	Terminal’in işletilmesi ile ilgili ve Kiracı’nın mutlak uymakla yükümlü olduğu esasları içeren, hazırlanması ve değiştirilmesinde tek başına ve tek taraflı yetkili olduğu işbu Sözleşme’nin 2 (iki) numaralı ekinde bulunan belgeyi,

İfade Eder

2. AMAÇ ve KONU

Bu Sözleşmenin amacı, Kiralanan Alanın, Kiralayan tarafından Kiracıya kiralanmasına ilişkin olarak Tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemektir. Kiracı, Kiralanan Alanı, bu Sözleşmede belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak, Depo olarak kullanacaktır.

3. KİRALANAN ALANIN TESLİMİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1. KİRALANAN ALANIN KİRACIYA TESLİMİ

3.1.1. Kiralanan Alan, Tahsis Tarihinde, Taraflarca tanzil edilecek tutanak ile Kiralayan tarafından Kiracı’ya teslim edilecektir.

3.1.2. Kiralanan Alanın, Kiracıya teslim tarihi, Faaliyet Tarihini teşkil eder Kiralayan ile Kiracı arasında tanzim edilecek tutanak ile Kiracı faaliyetine başlayacaktır. Anılan tutanağa derç edilecek tarih, Faaliyet Tarihini teşkil edecektir.

3.2. SÜRE

3.2.1. İşbu Sözleşme, 1 (bir) yıllık olarak kabul edilmiş olup anılan süre, Faaliyet Tarihi itibariyle başlayacak ve takip eden birinci takvim yılının aynı gününün bir gün öncesi mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.

3.2.2. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmesini süresinin hitamından, 30 gün öncesinde diğer tarafın elinde olacak şekilde yazılı fesih bildiriminde bulunmaması halinde, işbu Sözleşme, bir önceki dönem kira bedeli, Avrupa Merkez Bankası’nca belirlenen 12 aylık enflasyon oranından az olmamak üzere Tarafların mutabık kaldığı oranda artırılmak şartıyla, aynı koşullarla, birer yıllık süreler için uzayacaktır.

4. KİRA BEDELİ

Kiralanan Alanın kira ve işletim hakkı karşılığında, Kullanım Giderleri ve Ortak Giderler hariç olmak üzere aylık + KDV ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

5. ÖDEME

Kiracı, Kira Bedelini ilgili ayın en geç dördüncü iş günü mesai bitimine kadar, Kiralayana nakden ve defaten ödeyecek ve ödemeyi takip eden iş günü Kiralayan, ödenen tutara ilişkin faturasını tanzim ederek Kiracıya iletacaktır.